

สั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และภายในกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นวันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และโดยที่การออกคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหนี้ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งนั้นแล้วย่อมมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลง โดยระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ และเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่อคำสั่งแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งไว้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งดังกล่าวในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง อายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ จึงเริ่มนับใหม่ในวันครบกำหนดระยะเวลาให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งดังกล่าว โดยเริ่มต้นนับหนึ่งในวันถัดไป คือในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งจะครบกำหนดอายุความสองปีในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีในส่วนนี้เมื่อพ้นกำหนดอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒๓/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า เมื่อครั้งที่นาย ป. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินและไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ทำให้กรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับความเสียหาย นายอำเภอบ้านกรวดจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจ้งความต่อผู้กำกับ การสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านกรวดเพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกฟ้องคดี และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน



๘,๖๔๐ บาท แต่ไม่สามารถส่งหนังสือดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือและส่งอีกครั้ง โดยวิธีการปิดคำสั่งเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้นข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นผู้ที่ผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าว และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ และผู้ฟ้องคดีได้ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งหนังสือให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เนื่องจากย้ายและไม่ทราบที่อยู่ใหม่ เมื่อคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นคำสั่งทางปกครอง กรณีจึงต้องถือว่าคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งอันจะมีผลให้ชดเชยต่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีที่จะมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินคดีอาญานั้น ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศาลจังหวัดนารองได้มีคำพิพากษาในคดีอาญา เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๕๘/๒๕๕๙ พิพากษาลงโทษจำคุกผู้ถูกฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๐ และคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ดังนั้น การเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาในคดีนี้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำความผิดในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และเมื่อคดีอาญาศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีหรือจำเลยจนคดีถึงที่สุดแล้ว โดยที่ยังไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง กรณีจึงต้องบังคับตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่บัญญัติว่า ถ้าโจทก์ได้ฟ้องคดีอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจำเลยจนคดีเด็ดขาดแล้วก่อนที่จะได้ฟ้องคดีแพ่งสิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีแพ่งย่อมมีตามกำหนดอายุความในมาตรา ๑๙๓/๓๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมาตรา ๑๙๓/๓๒ บัญญัติให้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดมีกำหนดอายุความสิบปี ทั้งนี้ ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีกำหนดอายุความเดิมเท่าใด ด้วยเหตุนี้ เมื่อศาลจังหวัดนารองมีคำพิพากษาคดีอาญาลงโทษจำคุกผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงอาจฟ้องคดีนี้เพื่อเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาสิบปีตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมาย



วิธีพิจารณาความอาญา และมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๓๒/๒๕๖๓)

บทบัญญัติมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะใช้บังคับได้ก็ต่อเมื่อสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อเจ้ามรดกยังคงอยู่ภายในอายุความ การใช้สิทธิเรียกร้องเท่านั้น โดยบทบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติให้มีผลขยายอายุความที่ขาดลงไปแล้วให้กลับมาเริ่มนับใหม่ได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ป. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ หัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหนองมะโมง ได้กระทำการละเมิดต่อกรรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ และได้ถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นทายาทของนาย ป. ร่วมกัน หรือแทนกันชำระค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่นาย ป. ได้กระทำการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ฟ้องคดีต่อนาย ป. อันเกิดแต่ มูลละเมิดจึงเป็นอันขาดอายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และเมื่อสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีต่อเจ้ามรดกในมูลหนี้เดิมขาดอายุความไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ทายาทของนาย ป. รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิด เดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒/๒๕๖๔)

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน (โครงการ เงินทุนหมุนเวียนหมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน การคลัง เป็นผู้รับเงินจากกลุ่มเกษตรกรกรบ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ ๑๗ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขณะดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นผู้รับเงินจากกลุ่มเกษตรกรกรบ้านคลองสระแก้ว งดที่ ๔ งดสุดท้าย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้นำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ โครงการเศรษฐกิจชุมชน ตำบลห้วยยายจิ๋ว ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบำเหน็จณรงค์ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย โดยผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ทางละเมิด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าสินไหมทดแทน พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการสอบสวน ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบล



ห้วยยายจิ๋ว ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และมีการลงนามรับทราบรายงานแต่ไม่ปรากฏวันที่ลงนามรับทราบ รายงานดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ฟ้องจะต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทนไม่ก่อนวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็น การเลือกใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ โดยการขอให้ศาลมีคำบังคับแทนการใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ จึงเป็น การยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและ รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ฟ้องจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๘๙/๒๕๖๔)

๖) กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย เพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิไล่เบี้ย

กรณีที่จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ฟ้องร้องทายาทของเจ้านรคเมื่อพ้นกำหนด หนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้านรคตายได้นั้น สิทธิเรียกร้อง ของเจ้าหน้าที่อื่นต่อเจ้านรคต้องมีอายุความยาวกว่าหนึ่งปี หากมีอายุความหนึ่งปีหรือน้อยกว่า หนึ่งปี อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ย่อมเป็นไปตามอายุความนั้น ๆ ดังนั้น เมื่อสิทธิเรียกร้องไล่เบี้ยตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิใช่สิทธิเรียกร้องที่มีอายุความยาวกว่าหนึ่งปี จึงไม่อยู่ในบังคับของอายุความ มรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม การใช้สิทธิเรียกร้องกรณีนี้จึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายใน อายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีการใช้เงินให้กับบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย เมื่อคดีนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นาย ส. ผู้ได้รับความเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว จึงชอบที่จะใช้สิทธิไล่เบี้ยให้เจ้าหน้าที่ ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดถึงแก่ความตายไปก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๘ ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท คือ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสิทธิเรียกร้องไล่เบี้ยดังกล่าวมิใช่สิทธิเรียกร้อง ที่มีอายุความยาวกว่าหนึ่งปีจึงไม่อยู่ในบังคับของอายุความมรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การใช้สิทธิเรียกร้องกรณีนี้จึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในอายุความ



หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีการใช้เงินให้กับบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้กับนาย ส. ผู้เสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้อยู่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องโดยการมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหนังสือดังกล่าวจึงมิใช่คำสั่งทางปกครองที่ไต่บังคับกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ และไม่มีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยการฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๓/๒๕๖๓)

กรณีกรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากกรณีผู้ฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษาของศาล นั้น การที่มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิจะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย นั้น มีเจตนารมณ์ที่จะบังคับใช้กับกรณีที่หน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ตนเท่านั้น กรณีที่หน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเรียกร้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ตน ต้องอยู่ในบังคับของมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙๓/๒๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนั้นมีต่อเจ้ามรดก มีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนั้นได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก และวรรคสี่ ที่บัญญัติว่า ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้อง



ตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตาย กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นอายุความ ที่กฎหมายกำหนด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๗/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่))

กรณีกรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิวดินชดเชยค่าเสียหายให้แก่ บุคคลภายนอกในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เป็นการใช้ สิทธิเรียกร้องเพื่อบังคับชำระหนี้ด้วยการไล่เบียดกับเจ้าหน้าที่ การใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว จึงต้องเป็นไปตามอายุความการใช้สิทธิไล่เบียดที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้วางเงินเพื่อชำระหนี้ให้แก่ ผู้เสียหายเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐได้ชดเชย ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในผลแห่งการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อบังคับชำระหนี้ด้วยการไล่เบียดภายในกำหนดอายุความหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว และโดยที่คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีได้ออกคำสั่ง เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิวดินชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่ง ซึ่งคำสั่งดังกล่าวเป็นการกระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีผลทำให้อายุความ สะดุดหยุดลงในวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ และเมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลง สิ้นสุดเวลาใดให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้นตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมาย เดียวกัน ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี มิได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลา อันเป็นเหตุที่ทำให้อายุความ สะดุดหยุดลงสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น ระยะเวลาสำหรับการยื่นฟ้องคดีนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ จึงเริ่มนับใหม่ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่พ้นกำหนดเวลาที่ผู้ฟ้องคดี ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ จึงเป็น การฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒๔/๒๕๖๓)



๗) กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องให้ทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีและในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ม. ข้าราชการผู้ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากในขณะที่ผู้ตายรับราชการตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในสังกัดหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีได้เป็นผู้ลงนามขออนุมัติดำเนินโครงการต่าง ๆ จำนวน ๖ โครงการ โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นการดำเนินการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่ และมีระเบียบให้เบิกจ่ายได้หรือไม่ อันเป็นการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ นั้น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ และเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตามหากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดถึงแก่ความตายในระหว่างที่อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีอันมีต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดซึ่งมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปีก็ให้ยื่นอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่จะฟ้องร้องทายาทของเจ้าหน้าที่เหลือเพียงหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หากปรากฏว่าในวันที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดถึงแก่ความตายนั้น อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องเดิมของผู้ฟ้องคดีเหลือสั้นกว่าหนึ่งปี ย่อมเป็นกรณีที่อายุความสิทธิเรียกร้องอันเป็นโทษแก่ผู้ตายจะครบกำหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันตายอายุความดังกล่าวก็จะขยายออกเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตาย ตามมาตรา ๑๗๓/๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า วันที่ผู้ฟ้องคดีทราบชื่อนาย ม. ต้องรับผิดชอบในการกระทำละเมิด คือ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่มีนาย ม. จึงมีกำหนดสองปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กล่าวคือ ครบกำหนดภายในวันที่



๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้วแต่กรณี แต่เมื่อต่อมาปรากฏว่า ในระหว่างอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว นาย ม. ได้ถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และผู้ฟ้องคดีทราบถึงความตายของนาย ม. ในวันดังกล่าว ซึ่งอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีมีต่อนาย ม. เหลืออยู่ไม่ถึงปีนับแต่วันตาย การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนาย ม. เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความตามมาตรา ๑๙๓/๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๘๒/๒๕๖๓)

มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวผู้ที่จะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทน ซึ่งการที่หน่วยงานของรัฐจะบังคับสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดได้ ก็ต่อเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนั้นแล้ว ระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดที่ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ฟ้องคดี) มีฐานะเป็นกรมในทบวงมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง เมื่อกระทรวงการคลังมีความเห็นในทาง ศ. เจ้าหน้าที่ร่วมรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด แตกต่างจากความเห็นของผู้ฟ้องคดีที่มีความเห็นว่านาง ศ. ไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ฟ้องคดีย่อมรู้ถึงสิทธิเรียกร้องที่มีต่อนาง ศ. ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นทายาทของนาง ศ. เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๔/๒๕๖๔ (ประชุมใหญ่))

๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีการฟ้องขอให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าทดแทนที่ดินต้นไม้ บ่อปลา และทรัพย์สินอื่น ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน



ในท้องที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น โดยที่มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติว่า ผู้มีสิทธิ ได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ ผู้ใดไม่พอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงิน ค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสาม มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ... ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ ให้มารับเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนในการฟ้องคดีเกี่ยวกับการ กำหนดเงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไว้โดยเฉพาะ ซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการดังกล่าวก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยหนังสือฉบับนี้ได้แจ้งรายการที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนรวมทั้งจำนวนเงินค่าทดแทน ที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นๆ กำหนดให้ และแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีสิทธิตกลง ทำสัญญาโดยสงวนสิทธิหรือไม่สงวนสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับทราบรายละเอียดของที่ดินและทรัพย์สิน ที่ถูกเวนคืน จำนวนเงินค่าทดแทน รวมทั้งสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งราคาอสังหาริมทรัพย์และ จำนวนเงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้ไปตกลงทำสัญญาและ ไม่พอใจการกำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าของที่ดินและผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงนายกรัฐมนตรี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีใจความสรุปได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรม-อุตสาหกรรมหนัก โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการเวนคืนและการสำรวจที่ดิน และทรัพย์สินเพื่อจ่ายค่าทดแทนไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามพื้นที่ดำเนินโครงการจริง และราคา ค่าทดแทนที่กำหนดให้ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าเสียหาย และค่าทดแทนที่เป็นธรรม กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ไม่พอใจราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นๆ กำหนดให้ตามมาตรา ๙ และได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว แม้ไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสามไว้เมื่อใด แต่ปรากฏตามหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๒๐/๘๙๓๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอให้ พิจารณาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่ได้รับความเสียหายนั้น สำนักงานปลัด สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว



กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และเมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันดังกล่าว ซึ่งถือเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ไว้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ดำเนินการให้มีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดีนี้ต่อศาลแล้ว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒๐/๒๕๖๓)**

กรณีฟ้องขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับเงินค่าจ้างคนงานเพาะชำกล้าไม้ที่ผู้ฟ้องคดีได้สำรองจ่ายเงินส่วนตัวไปในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ที่ ๔๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรวมทั้งผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ตามจำนวนที่กำหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น งานเพาะชำกล้าไม้ตามกิจกรรมดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จทั้งหมดและเบิกจ่ายเงินค่าดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเพาะชำกล้าไม้จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กล้า ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ได้มีคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ที่ ๔๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเพาะชำกล้าไม้เหลือเพียง ๕๐๐,๐๐๐ กล้า ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ครบจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กล้า ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ที่ ๔๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แล้ว และได้ส่งมอบกล้าไม้ทั้งหมดจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กล้า ให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) แต่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ รับกล้าไม้ไว้เพียง ๕๐๐,๐๐๐ กล้า เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยผู้ฟ้องคดีได้เบิกเงินงบประมาณค่าปฏิบัติงานดังกล่าวไปแล้วรวม ๔ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๖๐๗,๘๘๐ บาท ส่วนเงินที่ยังจ่ายไม่ครบอีกจำนวน



๓๕๗,๑๒๐ บาท นั้น ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ มีคำสั่งให้ระงับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวไว้ก่อน หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ได้มีคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ที่ ๑๑๘๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ปรับลดการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ของเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยผู้ฟ้องคดีถูกปรับลดลงเหลือเพียงจำนวน ๓๕๒,๙๒๐ กล้า เมื่อผู้ฟ้องคดียืนยันว่าได้ส่งมอบกล้าไม้ให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ไปทั้งสิ้นจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ กล้า และได้เบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานมาแล้วจำนวน ๖๐๗,๘๘๐ บาท จึงยังคงเหลือเงินที่ไม่ได้รับอีกจำนวน ๓๕๗,๑๒๐ บาท ปรากฏว่าจนกระทั่งวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังมิได้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีและวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีคือการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่จ่ายเงินค่าปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเกินสิบปีนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คพ.๑๗๔/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า การที่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุดรดิตถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุดรดิตถ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีคำขอท้ายคำฟ้องข้อ ๑ ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว และข้อ ๒ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ขอลงคำฟ้องตามคำขอท้ายคำฟ้องข้อ ๒ ที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ตน และศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้อง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนตนไม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้จะเป็นการยื่นในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล แต่คำร้องฉบับดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นการแก้ไขทุนทรัพย์ตามคำฟ้องเดิม เพราะเมื่อศาลปกครองชั้นต้นอนุญาตให้ถอน



คำฟ้องเดิมที่มีทุนทรัพย์ไปแล้ว ย่อมไม่มีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีจะขอแก้ไขโดยเพิ่มหรือลดจำนวนทุนทรัพย์ได้อีก คำร้องฉบับลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงมีลักษณะเป็นคำฟ้องเพิ่มเติมที่ยื่นเข้ามาใหม่ ซึ่งต้องพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีเช่นเดียวกับคำฟ้องการที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่ตน เป็นการอ้างเหตุแห่งความเดือดร้อนเสียหายเดียวกันกับที่เคยยกขึ้นมาแล้วในคำฟ้องเดิม ดังนั้น วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามคำฟ้องเพิ่มเติมจึงต้องพิจารณาจากคำฟ้องเดิมเป็นสำคัญ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน มีหนังสือลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือย้ายสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้หรือไม่ผล สำหรับการครอบครองสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้หรือไม่ผลภายหลังวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กรณีจึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมตามคำร้อง ฉบับลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๖๔)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแขวงทางหลวงชนบทพังงา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปตกลงทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนกับกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พร้อมทั้งจัดส่งประกาศกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์ค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และในส่วน of ค่าทดแทนไม้ยืนต้น ราคาค่าทดแทนไม้ยืนต้นทั้งสิ้นควรจะเป็นเงินจำนวน ๓,๕๓๗,๕๔๐ บาท หลังจากนั้น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนต้นไม้ และค่าทดแทนอื่น ๆ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทน อันไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะนั้น ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า



การยื่นคำอุทธรณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะแจ้งผู้ฟ้องคดีถึงสิทธิในการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วแต่กรณี แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และผู้อำนวยการกองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ได้มีหนังสือกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีมติเพิ่มค่าทดแทนที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๘๑ เลขที่ ๑๗๘๒ และเลขที่ ๕๐๖๑ ส่วนที่ถูกเวนคืน จากตารางวละ ๑,๒๕๐ บาท เป็นตารางวละ ๑,๖๒๕ บาท และไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือ เนื่องจากที่ดินเหลือ อยู่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสามแปลง ทั้งนี้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือแนวทางหลวงชนบทพังงาได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้ใช้สิทธิในการอุทธรณ์โดยไม่ถูกต้อง ตามขั้นตอนแต่อย่างใด ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้ และดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓) ตามที่กำหนดในมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น อันถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดในส่วนของการอุทธรณ์การกำหนด ค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนไม้ยืนต้นและพืชผลแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ในส่วนที่ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนไม้ยืนต้นและพืชผลเพิ่ม แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ แล้วนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ จึงเป็น การยื่นฟ้องภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาลจึงมีอำนาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ฟ้องขอให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทน ไม้ยืนต้นและพืชผลเพิ่มไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๘/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเหียง จังหวัดชลบุรี เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีสิทธิได้รับ เงินบำนาญปกติ เดือนละ ๔๖,๘๔๘ บาท เงินบำเหน็จดำรงชีพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๖๘๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า นอกจากเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพที่ได้รับแล้ว ผู้ฟ้องคดียังมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินบำนาญปกติ



ตามข้อ ๓๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง เพื่อขอให้จ่ายเงินเพิ่ม จากเงินบำนาญปกติร้อยละยี่สิบห้าของเงินบำนาญปกติแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเหียงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้รับแจ้งจากอำเภอพนัสนิคม เรื่อง การขอรับ เงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงินบำนาญปกติว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงินบำนาญปกติ เนื่องจากถูกจำกัดสิทธิด้วยเงื่อนไขเวลาของการเข้ารับราชการในราชการ ส่วนท้องถิ่น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงินบำนาญปกติ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นการฟ้องในข้อหาคดีพิพาท เกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งการฟ้องในข้อหานี้หาจำต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการ แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่อย่างใดไม่ และเนื่องจากความเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมา สำเร็จเป็นความเสียหายทุกวันสิ้นเดือนที่มีการจ่ายบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีการจ่าย เงินเพิ่มดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ซึ่งเมื่อนับแต่วันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อันเป็นเดือนสุดท้าย ที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบำนาญแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดี รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีด้วย จนถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันยื่นฟ้อง คดีนี้ ยังอยู่ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๐/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเคยรับราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ต่อมา โอนย้ายไปรับราชการที่เทศบาลเมืองภูเก็ท เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๒ และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคลัง สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้รับเงินบำนาญเดือนละ ๔๕,๗๒๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๕ นับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร แต่ในการคำนวณเงินบำนาญของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ ๔๓๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ คำนวณเงินเพิ่ม ร้อยละ ๒๕ จากระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีโอนไปรับราชการสังกัดเทศบาลเมืองภูเก็ต ถึงวัน เกษียณอายุราชการ โดยไม่ได้นาระยะเวลาตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร มารวมคำนวณเป็นเงินบำนาญปกติด้วย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำสั่ง จังหวัดสงขลา ที่ ๔๓๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่ง



ให้เทศบาลนครหาดใหญ่คำนวณการจ่ายเงินเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๒๕ ใหม่ เพื่อนำมารวมเป็นเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นในอัตราเดือนละ ๙,๗๑๕.๕๐ บาท นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการส่งจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของบำนาญปกติเดือนละ ๓๘,๓๐๔.๔๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๖,๗๕๙.๖๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ ๓๖๕๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และการส่งจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของบำนาญปกติเดือนละ ๓๘,๘๖๒ บาท เป็นเงินจำนวน ๖,๘๕๘ บาท ตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ ๔๓๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ จะปรากฏว่าการคำนวณจำนวนเงินเพิ่มที่ระบุในคำสั่งทั้งสองดังกล่าวไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของบำนาญ ซึ่งผู้ฟ้องคดียอมทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างชัดที่สุดตั้งแต่วันที่ได้รับเงินบำนาญและเงินเพิ่มตามคำสั่งทั้งสองดังกล่าวก็ตาม แต่เนื่องจากสิทธิในการรับเงินเพิ่มอัตราร้อยละ ๒๕ ของบำนาญปกติเป็นสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับตามกฎหมายเป็นรายเดือนทุกเดือน หากผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามกฎหมายในการคำนวณเงินเพิ่มดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีย่อมจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ตลอดเวลาที่มีการคำนวณไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิขาดมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยเรียกร้องให้ชดเชยเงินเพิ่มดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๘/๒๕๖๔)

๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

เมื่อภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า และอาคารประกอบอื่น (ระยะที่ ๑) ตำบลเมืองเก่า อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กับเทศบาลตำบลเมืองเก่า (ผู้ฟ้องคดี) ส่งมอบงานงวดที่ ๓



เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ และรับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๓ แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเพียงงานในงวดที่ ๓ เท่านั้น และทำงานล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลาตามข้อสัญญาจ้าง ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าไม่อาจทำงานให้แล้วเสร็จได้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ขอให้ผู้ฟ้องคดีพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างที่พิพาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป กับได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับ รวมถึงการฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดตามสัญญาจ้างหรือภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีอาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับรวมทั้งค่าเสียหายตามสัญญาได้ตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๔/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กับองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) รับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ สาย ในท้องที่การปกครองของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด จึงถูกปรับ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมีสิทธิขอคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ขอรับความช่วยเหลือจากผู้ถูกฟ้องคดีให้คืนค่าปรับตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวอีก ๒ ฉบับตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับ นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นคดีพิพาท



เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ขอรับความช่วยเหลือคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และต่อมามีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอรับความช่วยเหลือคืนค่าปรับ (ครั้งที่ ๒) ซึ่งเป็นเวลาห่างจากวันที่มีหนังสือฉบับแรกถึงเกือบหกเดือน โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีย่อมรู้หรือควรรู้ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าในวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือปฏิเสธไม่คืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๘/๒๕๖๓)

แม้ว่าการประปานครหลวง (ผู้ฟ้องคดี) ในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และมีผลให้สัญญาเป็นอันสิ้นสุดลง เมื่อมีเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาตามสัญญาหรือกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องต่อศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยให้สัญญาเป็นอันเลิกกันก็ตาม แต่เมื่อการบอกเลิกสัญญาเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่ง ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาจึงต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายในเรื่องของการแสดงเจตนาที่ว่า การแสดงเจตนาจะมีผลต่อเมื่อการแสดงเจตนาขึ้นไปถึงบุคคลผู้รับการแสดงเจตนาแล้ว การบอกเลิกสัญญาที่จะถือว่ามีเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้น จึงต้องถือเอาวันที่คู่สัญญาได้รับทราบการบอกเลิกสัญญานั้น ไปถึงบุคคลผู้รับการแสดงเจตนาแล้ว และในกรณีนี้การบอกเลิกสัญญาที่จะถือว่ามีเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นในส่วนของการเรียกค่าปรับตามสัญญา จึงต้องถือเอาวันที่คู่สัญญาได้รับทราบการบอกเลิกสัญญานั้น มิใช่วันที่ผู้ฟ้องคดีทำการบอกเลิกสัญญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างปรับปรุงท่อประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประจวบฯ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เหตุแห่งการฟ้องคดีคือการเรียกค่าปรับภายหลังการเลิกสัญญาจึงเกิดขึ้นนับตั้งแต่นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงถือว่าค่าฟ้องของผู้ฟ้องคดีในข้อหาที่ฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา เป็นการยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๙/๒๕๖๔)

๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย ธ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ขอยกเลิกการรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัย ขอนแก่นประจำปี ๒๕๕๓ (รอบที่ ๑) โดยให้เหตุผลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถจัดสรรเวลา ในการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตให้สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายในขณะ จึงขอยุติ การศึกษาตั้งแต่ปลายภาคปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อแจ้งว่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอยกเลิกการรับทุนการศึกษาและขอยุติการศึกษาดังกล่าว เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญาทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกฯ ตามข้อ ๔ และข้อ ๖ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอความเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการประพฤติผิดสัญญา จึงต้องขอให้ เงินทุนคืนพร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินที่ได้รับไปทั้งหมดคืน และกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจขอชดเชยทุนโดยใช้ระยะเวลาปฏิบัติราชการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นับเป็นระยะเวลา การชดเชยทุนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้องขอได้ ซึ่งอธิการบดีฯ ได้เห็นชอบตามความเห็นดังกล่าว พร้อมกับให้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินทุนพร้อมเบี้ยปรับเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยเงินทุน อันเป็นการแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญาทุนรับผิดจากการประพฤติผิดสัญญา กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี โดยอธิการบดีในฐานะผู้ลงนามในสัญญาทุนการศึกษาได้ทราบถึงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะยุติการศึกษาในวันดังกล่าวแล้ว จึงถือว่าวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดี รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้สิทธิทางศาลโดยยื่นฟ้องคดีเพื่อเรียกให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดตามสัญญาทุนภายในกำหนด ๕ ปี นับแต่วันดังกล่าว ดังนั้น การที่ ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๐๓/๒๕๖๓)



**๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญารับฝากเก็บข้าวเปลือก
แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และจัดจำหน่ายข้าวสาร**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างลูกจ้าง
ของส่วนราชการ**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าจ้างพนักงานหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจ้างพนักงานที่เบิกมาจากงบประมาณแผ่นดินของทางราชการที่หักไว้ทั้งหมด คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๘๕๕,๙๐๔.๘๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ หักเงินไว้ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสภามหาวิทยาลัย มหาสารคามได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้าง และบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีผลใช้บังคับกับการจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำระเบียบดังกล่าวมาใช้บังคับเพื่อการจ่ายค่าจ้าง ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในวันที่จ่ายค่าจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานและอยู่ภายใต้ บังคับระเบียบดังกล่าวจึงย่อมรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับเพิ่มเงินค่าจ้างและคืนเงินสะสมทรัพย์พนักงานมหาวิทยาลัยในวันที่มีการจ่ายค่าจ้างตั้งแต่



เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าวอย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๙๘/๒๕๖๔)

๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักประกันของ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

แม้ว่าการประปานครหลวง (ผู้ฟ้องคดี) ในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครอง จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และมีผลให้สัญญาเป็นอันสิ้นสุดลง เมื่อมีเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาตามสัญญาหรือกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องต่อศาล เพื่อให้ศาลวินิจฉัยให้สัญญาเป็นอันเลิกกันก็ตาม แต่เมื่อการบอกเลิกสัญญาเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่ง ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาจึงต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายในเรื่องของการแสดงเจตนาที่ว่า การแสดงเจตนาจะมีผลต่อเมื่อการแสดงเจตนาไปถึงบุคคลผู้รับการแสดงเจตนาแล้ว การบอกเลิกสัญญาที่จะถือว่ามีเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้น จึงต้องถือเอาวันที่คู่สัญญาได้รับทราบการบอกเลิกสัญญานั้น ไปถึงบุคคลผู้รับการแสดงเจตนาแล้ว การบอกเลิกสัญญาที่จะถือว่ามีเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้น จึงต้องถือเอาวันที่คู่สัญญาได้รับทราบการบอกเลิกสัญญานั้น มิใช่วันที่คู่สัญญาทำการบอกเลิกสัญญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งบอกเลิกสัญญา ซื้อขายท่อพีวีซี ปากกระฉัง พร้อมยางหัวท่อกับบริษัท ส. จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ การบอกเลิกสัญญาจึงมีผลใช้บังคับแก่บุคคลใดนับแต่วันดังกล่าว เมื่อคดีนี้เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ค้ำประกันรับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน ซึ่งในการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ต่อเมื่อลูกหนี้ผิดนัดตามนัยมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทวงถามให้บริษัทฯ ชำระเงิน จำนวน ๒,๗๔๙,๑๙๖.๓๙ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ได้มีคำเตือนให้บริษัทซึ่งเป็นลูกหนี้ชำระหนี้ โดยบริษัทฯ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่บริษัทฯ ไม่ได้นำเงินมาชำระตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งดังกล่าว

